

**עין משפט**
גדול
מזוה

## סו:

**ברשיני** תרומה. אר״י דעיקרס קיימי למאכל בהמה דאס היז עיקרס לאדס היה אסור ליתנס לבהמה משוס הפסד תרומה ומ״מ חזו לאדס דאי לא חזו כלל לאדס פטורין מתרומה ומעשר כדאמר ברשׁ כלל גדול (שבת דף קס. סה.):

**לא יאביננה** ברשיני תרומה.

והא דתנן (עירובין דף כו.): מערבין לישראל בתרומה דשרי בהנאה אר״ת דהיינו דוקא הנאה שאין של כילוי אבל הנאה של כילוי כגון להאכיל לבהמתו אסור וכן להדליקה ולהסיקה תחת תבשילו כדתנן במסכת תרומות (פ״א מ״) מדליקין בשמן של תרומה (ו) במנצאות האפילות ע״ג כהן צרשות כהן פ׳ כשיש שם כהן שגריץ לאותה אורה דנר לאחד נר למאה אבל לא צרשות ישראל והא דאמר בכל שעה (פסחים דף לה.) אבא שאול גבל של בית רבי הוה והיה מחמם חמין (ו) בשמן של תרומה שנטמאה אמר ר״ת דהיינו לכהניס שבצית רבי וטעמא דלא אסור אלא הנאה של כילוי מפרש ר״י משוס דררשינן צפ׳ בהם מדליקין (שבת דף כו. ושס.) און מדליקין בטבל טמא את משמרת תרומותיו בשמי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טמאה ואחת תרומה טהורה מה תרומה טהורה אין לך זה אלא משעת הרמיה ואילך פירוש עיקר הנאמרה דיינו אכילה אף תרומה טמאה אין לך זה עיקר הנאה דהיינו הדלקה אלא משעת הרמיה ואילך ומתא לא יליף דאין מדליקין בטבל טמא וצטבל טהור נמי (א) משמע גבי עובדא דרבי פנחס בן יאיר (חולין דף י.)

דאסור הנאה של כלי היינו משוס דהדר ילפינן תרומה טהורה מטמאה ולא כמו שפירש שם בקונטרס (ו) דכ״ש בטבל טהור דכל שכן לא הוי דטהור מטמא הלא דילפינן וכי היכי דילפינן לאסור טבל בהנאה של כילוי הכי נמי ילפינן לאסור זו בתרומה דמשעת הרמה לא הותרה אלא לכהניס ולא לישראל (א):

**ישראל ששכר פרה מבהן**
**שמאבינה** ברשיני תרומה **אע״פ** שמוזנותיה ע״יו. אר״י היינו משוס דבהמה האוכלת היא קנין כספו של כהן וישראל אין נהנה אלא הדמים והרי הוא

כמוכר תרומה לכהן והדמים שלו אבל כהן ששכר פרה מישראל לא יאכילנה דלאו קנין כספו דכהן הוא דשכירות לא קניא:
**דמחייב בגניבה ואברה ב׳**, כאן משמע להלכתא כמ״ד דשוכר כנושא שכר דמי בהאומנים (ב״מ דף פ.) וכן הלכה

דמשמע ברשׁ המפקיד (סע דף יג.) גבי שוכר ושאול פעמים ששניהם באשם כ׳ וצפרק השואל (סע דף יד.) גבי ההוא דאגר כרדי לצי מחאיט:
**התנה להחזיר לו דמים אלו אם תכחש או תאנס או יחולו הפרות** ואר״י דאסור לעשות כן משוס רביית כדמוכח בפרק איזהו נשך (סע דף סד.) (ו) אלא איירי שזואל:
**עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין**, תימה לר״י מה ראייה מיתיה מהכא לרבי אמי דהא רב יהודה נמי מודה דיוצאין בשן ועין לאיש דחשיב כעבדו כי היכי דחשיב כספו לענין תרומה דתנן עבדי לאן ברזל יאכלו בתרומה דתרומה וסן ועין ענין אחד הוא כדפי' במתני' ועוד הקשה הר' משה כהן דמי לא מודה רב יהודה דמיחסרי גוציינא וא״כ צרשומיה קיימי ושחרור מפקיע מידי שעבוד כדאמר לקמן גבי איצטלא דמילתא דפרסיה אמיתנא דאפי' לרב יהודה מפקיעין מידי שיעבוד דאפי' שחרור דשן ועין דממילא אמרינן בהחובל (ב״ק דף פט.) ושם דמפקיע מידי שיעבוד ואין לומר דרבה ורב יוסף דייקין מהכא תניא כוותיה דרבי אמי לית להו דרנא דאמר שיחרור מפקיע מידי שיעבוד דהא ממתני' דהשולח (גיטין דף מ.) ושם דייק לה ואין לומר לית להו ההוא טעמא דלקמן כיון דמיחסרי גוציינא צרשומיה קיימי דהא רבא אית ליה ההוא טעמא בפקמון ואפי״ה קאמר רבא לרב נחמן והא תניא כוותיה דרבי אמי ומיךר הר״ר שמואל ברי חיים מוורדיי״ש דדייק מאכל לא לאשה ומחיים לא אינטריך דפשיטא אלא לאחר מיתה קאמר דאין יוצאין לאשה משוס דהדין עמו:
**הבעל מוציא מיד הלקוחות**, פ׳ בקונטרס דאפילו מתה היא מוציא הוא מיד הלקוחות משמע מתוך פירושו דכל זמן שהאשה חיה אין הבעל יכול להוציאם כשמכר הוא עצמו אלא כשמתה האשה דאז יורש כחה והיא היתה יכולה למחות בחיים ותימה הוא דכיון שהמכירה קיימת כל זמן שהאשה שותקת למה תוכל לצטל מכירתו במחאתה על חנם דמחיים אין לה בהם כלום ועוד דאפילו אם האשה תוכל להוציא מוחיים נראה דאין הצעל יכול להוציא אחר מיתה ולא אמרינן דצמקוס אשמו קאי כיון שמכר עצמו דמשמע בפרק מי שיהיה נשוי (כתובות דף נא.) גבי ההוא גברא דזין כתובתה דאימיה טעובת הנאה אמר אי אחיא אם ומערערה לא מפגינא לך שכינא אימיה אחתא איהו וקא מערער כסר רמי בר חמא איהו צמקוס דאימיה קאי א״ל רבא נהי דאחריות דאימיה לא קציל עילינה אחריות דהדיה קציל עילינה והוא כפרי״ח דאין המקח קיים כלל אפי״ שעה אחת דתקון רבנן של תהא אשה לריכה לטרות ולחזור להוציא מיד הלקוחות אחר מיתה הצעל דלא דמי לאשה הטורפת מנכסים משועבדים לכמוזה דהתם הויא מכירה דשמא לא תהא אשה לריכה לטרות שיפרעו לה כתובתה או תטרוף מבני חרי אבל היכא שאין יכולים לטלקה בשאר נכסים תקנו שהמקח בטל לאלתר:

## אלמנה לכהן גדול פרק ששי יבמות

**הדין עמה**, ותטול כליה:
**יאכלו**, ומדאכלי בתרומה ש״מ **דידיה** נינהו:
**ששכר פרה מישראל**, והא שוכר חייב באחריותה אם נגנבה או נאבדה (ב״מ נא.) וקטני לא יאכילנה כרשיני תרומה:
הר״ג **וספסבדא נהי נמי דחייב צגננה ואבדה בלונסיה ובנחשה ובנפתח דמיה מי מיהייב**

שוכר פטור מן האונסין וכן אם כחשה ואם הוזל דמיה:
**הא**, מתניתין לא דמיא אלא לסיפא:
**אבל כהן ששם פרה מישראל** צדמים כששכרה הימנו שמאלה לו<sup>א</sup> והתנה עמו להחזירה לו צדמים הללו שאם תכחש או תאנס או יחולו פרות צעולם יתן הדמים:
**יאכילנה כרשיני תרומה**, הואיל וקבלה באחריותו ואף על פי שחזרת צעיניה אם לא יפחתו דמיה כל כמה דלא הדרה דידיה הוא. וגבי עבדים נמי אע״ג דהדרי צעיניהו כיון דלענין יוקלא חולל קיימי צרשומיה אכלי:
**בשיליה פירקיה**, כשסייס הדרשה:
**בשן ועין לאיש**, אם סימא הצעל את עינו:
**אבל לא לאשה**, אם סימתה עינו דלאו

דידה הוא:
**לא ימכור**, שאם יגרשנה תטול כליה:
**מכרו שניהם**, או זה או זה:
**לפרנסם**, אורחא דמילתא נקט שאין אדם מוכר כלי תשמעיהו אלא למזונות:
**הצעל מוציא**, לא מייצעיא דאם מכר הוא בלא דעתה ומת או גרשה דהיא מוציאה מיד הלקוחות אלא אפילו מתה היא הוא מוציא מיד הלקוחות דמכירה לאו מכירה הוא (ב) (א) (שמה ימות הוא בחייה ונמלאת מכירה שאלה כדיון כל זמן שהיא קיימת:
**קנייה מיתנא**, מכריכי המת איסורי הנאה הן כהקדש דגמר שם שם מעגלה ערופה צפ׳ נגמר הדין (סנהדרין דף מו.):
**מי לא מודה רב יהודה דמחוסר גוציינא**, אע״ג דהדין עמה מודה הוא דכל כמה דלא גציינא מיתניה לאו צרשומה קיימי אלא שיעבודא בעלמא אית לה עלייהו דהא אם נאנסו או נאבדו חייב באחריותן וכיון דצרשות יתמי נינהו אחי הקדש דלקדשהו יתמי ומפקע לה לשיעבודייהו ויהצי דמי:
**רנא לטעמיה כ׳ הקדש**, דוקא קדושת הגוף כי היא גוונא אבל קדושת דמים לא כדתנן (ערכין דף כג.):

מוסף עוד דינר ופודה לוייתא מללו כ׳:
**חמץ**, עובד כוכבים שהלוח את ישראל על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה דחאי איסור חמץ ומפקע ליה לשיעבודא דעובד כוכבים, והא דתנן בפרק כל שעה (פסחים דף ג.) מותר בהנאה רנא מוקי לה התם כשהרהינו אכלו שנתנו ישראל צביתו של עובד כוכבים דההוא לא מייחבד גוציינא:
**ושחרור**

הפסח אסור בהנאה דחאי איסור חמץ ומפקע ליה לשיעבודא דעובד כוכבים, והא דתנן בפרק כל שעה (פסחים דף ג.) מותר בהנאה רנא מוקי לה התם כשהרהינו אכלו שנתנו ישראל צביתו של עובד כוכבים דההוא לא מייחבד גוציינא:
**ושחרור**

**אבבא** בהן ששם פרה מישראל. פירש בקונטרס כששכרה המנו התנה להחזיר לו דמים אלו אם תכחש או תאנס או יחולו הפרות ואר״י דאסור לעשות כן משוס רביית כדמוכח בפרק איזהו נשך (סע דף סד.) (ו) אלא איירי שזואל:
**עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין**, תימה לר״י מה ראייה מיתיה מהכא לרבי אמי דהא רב יהודה נמי מודה דיוצאין בשן ועין לאיש דחשיב כעבדו כי היכי דחשיב כספו לענין תרומה דתנן עבדי לאן ברזל יאכלו בתרומה דתרומה וסן ועין ענין אחד הוא כדפי' במתני' ועוד הקשה הר' משה כהן דמי לא מודה רב יהודה דמיחסרי גוציינא וא״כ צרשומיה קיימי ושחרור מפקיע מידי שעבוד דאמר לקמן כיון דמיחסרי גוציינא צרשומיה קיימי דהא רבא אית ליה ההוא טעמא בפקמון ואפי״ה קאמר רבא לרב נחמן והא תניא כוותיה דרבי אמי ומיךר הר״ר שמואל ברי חיים מוורדיי״ש דדייק מאכל לא לאשה ומחיים לא אינטריך דפשיטא אלא לאחר מיתה קאמר דאין יוצאין לאשה משוס דהדין עמו:
**הבעל מוציא מיד הלקוחות**, פ׳ בקונטרס דאפילו מתה היא מוציא הוא מיד הלקוחות משמע מתוך פירושו דכל זמן שהאשה חיה אין הבעל יכול להוציאם כשמכר הוא עצמו אלא כשמתה האשה דאז יורש כחה והיא היתה יכולה למחות בחיים ותימה הוא דכיון שהמכירה קיימת כל זמן שהאשה שותקת למה תוכל לצטל מכירתו במחאתה על חנם דמחיים אין לה בהם כלום ועוד דאפילו אם האשה תוכל להוציא מוחיים נראה דאין הצעל יכול להוציא אחר מיתה ולא אמרינן דצמקוס אשמו קאי כיון שמכר עצמו דמשמע בפרק מי שיהיה נשוי (כתובות דף נא.) גבי ההוא גברא דזין כתובתה דאימיה טעובת הנאה אמר אי אחיא אם ומערערה לא מפגינא לך שכינא אימיה אחתא איהו וקא מערער כסר רמי בר חמא איהו צמקוס דאימיה קאי א״ל רבא נהי דאחריות דאימיה לא קציל עילינה אחריות דהדיה קציל עילינה והוא כפרי״ח דאין המקח קיים כלל אפי״ שעה אחת דתקון רבנן של תהא אשה לריכה לטרות ולחזור להוציא מיד הלקוחות אחר מיתה הצעל דלא דמי לאשה הטורפת מנכסים משועבדים לכמוזה דהתם הויא מכירה דשמא לא תהא אשה לריכה לטרות שיפרעו לה כתובתה או תטרוף מבני חרי אבל היכא שאין יכולים לטלקה בשאר נכסים תקנו שהמקח בטל לאלתר:

**פוסל**

בחי

##### מסורת הש״ס

(א) גיטין מד: ט.) (ב) (נחביות עט: ג.) (ג) (נכל כ״י ובד״י טוף: ב)
ב) כרשומה קיימי וכדידיה דמו פתן אלו עבדי לאן ברזל אם ממו ממו לו ואם הומירו הומירו לו, ע״ז טו. [תרומות פ״א מ״ט:] (ס) לעיל מו. כתובות טו: גיטין מ: נדרים פו: ב״ק פט: (ו) צ״ל התנה להחזיר לו דמים אלו אם תכחש או תאנס דמיה שיאכילנה כו׳ צרשומיה אכלה הסי״ד. [רש״י, (ו) במ״ס אין זה, (ח) צ״ל בחיטין:] (ט) [שבת כו. א.] (י) [נוע״ע תוספות פסחים ג: ד״ה אמר קרא ותוספת מנחות סו: ד״ה כד״ל, (ט) [קלמא דחיה שעיך כל דיבור זה ללעזל והכל כדדיבור אחד נאמרו וכן מללמי חלמי״ כרש״י, (א) [נוע״ע תוספות ב״ק מ: ד״ה סברה], (ט) [נוע״ע במו״ק ד״ה אי תפסיה:]

##### הנהגות הב״ח

(א) רש״י ד״ה הצעל וכו׳ לאו מכירה הוא כל זמן שהיא קיימת שזוא ימות הוא בחייה ובנצמאת מכירה שאלה כדיון הסי״ד. (ב) (ה) (ה) לא וכו׳ בשמן של תרומה שנטמאה במנחות האפלות וכל גבי החוליים צרשות ערל. (א) בא״ד וצטבל טהור נמי אין מדליקין כדמשמע גבי עובדא:

##### מוסף רש״י

הרי זה יאכילנה כרשיני תרומה. אע״פ שמוטותיה עליו, אפי גזין אס האכילה תרומת כהן, לפי שתרומה ממון שאין לה תועבה היא הוי תומה לכל כהן שירלה ואם רלה היה יכול לתמה לכהן זה שהשכיר לו פרתו ואחיו כהן משתתף יתאף ליה ומתחל אם האכילה הרבה כרשיני תרומה, דמה לו להקפיד והלא אינה מיוחדת לו, לשיכר ממון שירע שטמן להנחתו מאחון כרשינין הרבה בעין יפה יומר משאליהו היו שלו, יתאף ליה ואחיו גזין, אי נמי שפגול מביא אפי אמנו כהן (ע״ז יט.). לא יאכילנה כרשיני תרומה. לפי שאינה שלו ואחיו יכול להאכילה תרומה אלא לבהמתו קניית כספו (סו.). הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד. קדש, עשה שורי אפומיקי לבעל חזו וחזר ליה זה והקדישו קדושת הגוף לתומה, הפקיע שעבודיה דמלתו ומתאמר כרשינין ואין זו משוס גזל, ששכן (גי' הב״ח: (סו.) הקדש מתפקיעו הואיל ולא היה קניי לו ממנו אלא עומד לגבות הימנו, ודוקא קדושת הגוף, אבל קדושת דמים לא אלימי לאפקיעי שעבוד מלוא דתנן (ערכין ג.): מוסף עוד דינר ופודה את הכנסים האלו על מנת לשלם לאשה את כתובתה (ב״ק ז.) ובכ״ז כתובות טו: ונדרים פו: גיטין מ: ולעיל (ח.) חמץ, נכרי שהלוח את ישראל על חמצו ולא הרהינו אלו, דמחוסר גוציינא שהיה עומד המקן צביתו של ישראל ואין לנכרי עליו אלא שעבוד, כגבא עת שיבורו מפקיע איסור החמץ לא שעבוד הככרי וחיבי ישראל לנעזי, והא דתנן בפסחים (ג:) נכרי שהלוח לישראל על חמצו מותר בהנאה לאחר הפסח, מוקי לה רבי ההם כשהיהיו אלו, שנתנו בשמסין ביד נכרי, דלא מחוסר גוציינא ולא שעבוד אלא קנייה ממנו (ב״ק ז. ובכ״ז כתובות ונדרים וגיטין טו ולעיל יט.), ושחרור, עשה עבדו אפומיקי ושחררו להוה, משחרר ונצבה זה חזו ממקום אחר (ב״ק ז.) וכתובות טו: אף: ופקע ממונו של מלוא (קשר יט.).

י א טוש״ע אה״ע סימן פח סעי' ג:

יא ב מ״י פ״ט מהל' תרומות הל' ז טו״ד סי' שלא:

יב ג מ״י שם הל' ח:
יג ד מ״י פ״ה מהל' עבדים הל' ח טו״ע י״ד סי' קסו סעיף לח:
יד ה מ״י פ״ל מהל' מכירה הל״ה ופכ״י מהל' ארסות הל' טו סוף ענין פכ טוש״ע אה״ע סי' ס סעי' ד:
טו ו מ״י פ״ד מהלכות אבל הל' כב סוף ענין מד״ם ג טוש״ע י״ד סי' שמת סעי' ג:

##### תוספות יענים

הואיל וחיבי באחריותן יאכלו וסינו דלא כרב יהודה, וממה דהא כרב יהודה מני שפיר אחיא דרב יהודה נמי מודה שהם צרשותו של בעל קדש שגרשנה ומ״ה אכלי בתרומה וי״ל דרב יהודה כיון דלחר מיתה וגירושין יחוי שפיר דקאמר הדין עמה וגם מחיים קאמר רבי יהודה לקמן אם רלה הצעל למכור [לא ימכור] לאו כדידיה דמו ולא היה להם לאכול בתרומה דאין גופן קני (א: א) והר״י משה מירן דרש הנאמא של תרומה מותרת להאמא של תרומה טהורה מה תרומה טהורה אין לך זה אלא משעת הרמיה ואילך פירוש עיקר הנאמרה דיינו אכילה אף תרומה טמאה אין לך זה עיקר הנאה דהיינו הדלקה אלא משעת הרמיה ואילך ומתא לא יליף דאין מדליקין בטבל טמא וצטבל טהור נמי (א) משמע גבי עובדא דרבי פנחס בן יאיר (חולין דף י.) דאסור הנאה של כלי היינו משוס דהדר ילפינן תרומה טהורה מטמאה ולא כמו שפירש שם בקונטרס (ו) דכ״ש בטבל טהור דכל שכן לא הוי דטהור מטמא הלא דילפינן וכי היכי דילפינן לאסור טבל בהנאה של כילוי הכי נמי ילפינן לאסור זו בתרומה דמשעת הרמה לא הותרה אלא לכהניס ולא לישראל (א):

##### תום חר מקבאמי

**איתמר** המבנסת שום לבעלה הוא אומר (כלי' [דמים] אני נתון והיא אומרת כלי אני נוטלת רב יהודה אומר הדין עמה משום שבה בית אביה והלכתא כותיה וכ״ש אם אמרה דמים את נוטלת שרדין עמה משום דינא ולא משום שבה בית אביה תניא כותיה רב יהודה ויורא (כתובות נט.) י״ל דהיינו דיוקא כשאין אסור לכל העולם אבל הכא דאסר לכולי עולמא משום דפרסיה על המת [לא] אמרינן אלננו:

אלפס אם מילתא דר״ג בעיא ולא אפשיטא שפיר ולא עבדי' בה עובדא ואמר רמי ד״ל כתב מכרו שניהם לפרנסה כיון שלקח מן האיש וחזר ולקח האשה. וכו' רש״י לא מבטיא אשה עצמה שמוציאה מן הלקוחות אפי' בחיי בעלה כיון שיכולה לומר בשעת גבית כתובה כלי